Tài liệu giả định, phục vụ kiểm thử tác tử đánh giá tác động văn bản pháp luật (AI Hackathon – Bank Summit). Đây không phải văn bản do Ngân hàng TMCP Á Châu ban hành và không dùng làm căn cứ pháp lý, nghiệp vụ hay đào tạo tuân thủ.

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
KHỐI VẬN HÀNH
Số: 74/2024/QĐ-TGĐ
Mã tài liệu: DOC-241
Phiên bản: 1.0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy trình xử lý dữ liệu và tài khoản của khách hàng đã chết, bị tuyên bố mất tích và giải quyết thừa kế

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân;

Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Á Châu;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình xử lý dữ liệu và tài khoản của khách hàng đã chết, bị tuyên bố mất tích và giải quyết thừa kế, mã tài liệu DOC-241, phiên bản 1.0.

Điều 2. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 08 năm 2024.

Điều 3. Giám đốc Khối Vận hành, Giám đốc Khối Pháp chế, Giám đốc Chi nhánh, Phòng giao dịch và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Hội đồng quản trị (để báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Các Khối, Trung tâm, Phòng thuộc Hội sở;
- Các Chi nhánh, Phòng giao dịch;
- Lưu: Văn phòng, Khối Vận hành.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

QUY TRÌNH

Xử lý dữ liệu và tài khoản của khách hàng đã chết, bị tuyên bố mất tích và giải quyết thừa kế

(Ban hành kèm theo Quyết định số 74/2024/QĐ-TGĐ ngày 01 tháng 08 năm 2024 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu)

Mã tài liệu: DOC-241 · Phiên bản 1.0 · Hiệu lực: 15/08/2024 · Đơn vị sở hữu: Khối Vận hành

---

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Quy trình này điều chỉnh việc cung cấp, sử dụng, lưu trữ dữ liệu cá nhân và giải quyết tài khoản, tiền gửi của khách hàng đã chết hoặc bị Tòa án tuyên bố mất tích.

Điều 2. Tính chất dữ liệu

Dữ liệu của khách hàng đã chết không còn được pháp luật bảo vệ như dữ liệu cá nhân và được xử lý như thông tin thông thường của Ngân hàng.

Điều 3. Xác định khách hàng mất tích

Khách hàng được người thân thông báo mất liên lạc liên tục từ 06 tháng trở lên được coi như bị tuyên bố mất tích để áp dụng Quy trình này, không cần quyết định của Tòa án.

Chương II
CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU

Điều 4. Cung cấp thông tin tài khoản

1. Thông tin số dư, lịch sử giao dịch của khách hàng đã chết được cung cấp cho người xuất trình giấy chứng tử và thẻ căn cước của khách hàng.

2. Khi anh, chị, em ruột hoặc cháu của khách hàng đến yêu cầu trước, chi nhánh cung cấp thông tin cho những người này mà không cần sự đồng ý của vợ, chồng hoặc con thành niên của khách hàng.

3. Trường hợp không có vợ, chồng, con thành niên, cha, mẹ của khách hàng, Ngân hàng công bố danh sách tài khoản chưa có người nhận thừa kế kèm họ tên, ngày sinh, số dư trên trang thông tin điện tử.

Điều 5. Sử dụng dữ liệu cho tiếp thị

1. Dữ liệu tài chính của khách hàng đã chết được phân tích để chào bán sản phẩm tiết kiệm, bảo hiểm cho thân nhân.

2. Giấy chứng tử, hồ sơ bệnh án nêu nguyên nhân tử vong được scan và chia sẻ cho công ty bảo hiểm liên kết để chào bán bảo hiểm cho gia đình khách hàng.

Điều 6. Cung cấp cho cơ quan nhà nước

Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản của khách hàng đã chết theo yêu cầu bằng văn bản của Tòa án, cơ quan thi hành án, cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Ủy quyền

Người thừa kế được ủy quyền cho luật sư hoặc người khác thực hiện thủ tục liên quan đến tài khoản và dữ liệu của khách hàng đã chết theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Chương III
LƯU TRỮ VÀ TRUY CẬP

Điều 8. Lưu trữ

Hồ sơ, chứng từ của khách hàng đã chết được lưu theo thời hạn quy định của pháp luật về kế toán và phòng, chống rửa tiền.

Điều 9. Truy cập nội bộ

Cán bộ được tra cứu hồ sơ của khách hàng đã chết để học tập nghiệp vụ; hệ thống không ghi nhật ký truy cập đối với nhóm hồ sơ này.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 08 năm 2024. Việc sửa đổi, bổ sung do Tổng Giám đốc quyết định.